Prefettura di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

OGGETTO: RIMOZIONE DEI MATERIALI DI NATURA ANTROPICA SUL FONDALE DEL I SENO DEL MAR PICCOLO – COMPLETAMENTO I LOTTO – CIG 80538539B - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.

PREMESSO CHE

- con decreto n. 243 del 16.09.2019 il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto *pro tempore* (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario *pro tempore*), autorizzava l'avvio di una procedura, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, rivolta all'affidamento del servizio di "*Rimozione dei materiali di natura antropica sul fondale del I seno del Mar Piccolo – Completamento I Lotto*", per un importo a base di gara pari ad € 3.408.557,91 oltre I.V.A. di cui € 3.297.555,55 per servizi soggetti a ribasso ed € 140.811,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- con decreto n. 146 del 21.07.2021 il Commissario Straordinario *pro tempore*, procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio in favore di R.T.I. Serveco srl/Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl, per l'importo complessivo di € 3.334.823,56 oltre I.V.A., di cui € 3.194.012,31 al netto del ribasso sull'importo a base d'asta del 3,140% ed € 140.811,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.10.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21.10.2020, con cui il dott. Demetrio Martino, nella qualità di Prefetto di Taranto *pro tempore*, è stato nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e

Prefettura Taranto - Ufficio del Commissario per le bonifiche - Prot. Uscita N.0018741 del 31/03/2022

riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario) per un anno, con scadenza al 1 ottobre 2022 e preso atto della nota (acquisita al prot. n. 1298 dell'11.01.2022 del Commissario Straordinario) con la quale il Ministero della Transizione Ecologica, ha comunicato la proroga dell'incarico commissariale fino a tutto il 31 marzo 2022;

RICHIAMATI

- il decreto n. 33174 del 21.06.2021 con il quale il Commissario Straordinario ha nominato il Comune di Taranto soggetto attuatore dell'intervento di "*Rimozione dei materiali di natura antropica sul fondale del I seno del Mar Piccolo – Completamento I Lotto – CIG 0538539B*";
- il Programma operativo di dettaglio delle attività - prot. n. 42390 del 06.08.2021 – predisposto dal Comune di Taranto e condiviso dal Commissario Straordinario;
- il decreto commissariale n. 53832 dell' 01.10.2021 di approvazione del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 30.09.2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. Reg. Generale 7798 del 02.11.2021 con la quale sono stati nominati il R.U.P. e l'Ufficio del R.U.P., il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori e la successiva Determinazione Dirigenziale n. Reg. Generale 730 del 25.01.2022 di riconfigurazione dell'Ufficio del R.U.P. e della D.L.;

VISTA l'istanza di anticipazione dell'importo di € 1.000.447,07 oltre I.V.A. pari al 30% dell'importo contrattuale, presentata dalla Serveco s.r.l. quale capogruppo del R.T.I. Serveco srl/Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl ed acquisita al protocollo del Commissario Straordinario n. 16649 del 21.03.2022;

PRESO ATTO

- della polizza fideiussoria emessa in data 18.03.2022 dalla Compagnia Assicurativa HDI Assicurazioni S.p.a. e stipulata dal R.T.I. Serveco srl/Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti

Cav. Giulio srl, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35 comma 8 del D.Lgs 50/2016, pari ad € 1.012.953,00;

- del verbale di consegna dei lavori del 17.03.2022, acquisito al protocollo n. 16130/2022 del Commissario Straordinario;
- dell'attestazione di effettivo inizio dei lavori – acquisita al protocollo n. 16123 del 17.03.2022 - sottoscritta dal Direttore dei lavori e dal Direttore operativo dei lavori e C.S.E.;

VISTA la fattura elettronica n. 200040 emessa in data 18.03.2022 dalla Serveco s.r.l per conto del R.T.I. Serveco srl/Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl;

DATO ATTO

- della nota acquisita al protocollo n. 17654 del 25.03.2022 con la quale il Direttore dei lavori e il Direttore operativo dei lavori e C.S.E. hanno attestato l'assenza di cause ostative alla liquidazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;
- del parere istruttorio, a firma del Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti del Comune di Taranto (acquisito al protocollo n. 18536 del 30.03.2022), in relazione alla regolarità tecnico-contabile dalla documentazione e all'assenza di atti impeditivi alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale richiesta;

ACQUISITI:

- il DURC impresa Serveco s.r.l. prot. INPS 29919097, valido fino al 20.06.2022;
- il DURC impresa Massarotti Cav. Giulio srl prot. INAIL 30741528 valido fino al 22.04.2022;
- il DURC impresa Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas prot. INPS 29286754;

RICHIAMATI l'art. 35 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e l'art. 207 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020, come modificato dal D.L. n. 228/2021 convertito dalla L. n. 15/2022;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 30.09.2021;

CONSIDERATO che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'erogazione del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

CONSIDERATO che l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 prevede la scissione dei pagamenti, disponendo che il Committente trattenga e provveda a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in suo favore effettuate;

RITENUTO di dover disporre, a favore della Serveco s.r.l., in qualità di mandataria in R.T.I. con Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl, la liquidazione del 30% dell'importo contrattuale come richiesto;

D E C R E T A

1. di liquidare la fattura elettronica n. 200040 emessa in data 18.03.2022 dalla società Serveco in qualità di mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l./ Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl della somma di **€ 1.220.545,43 €** di cui **€ 1.000.447,07** quale imponibile per i lavori ed **€ 220.098,36** per IVA al 22%, emessa in scissione di pagamenti ex art. 17-*ter* del D.P.R. 633/72;
2. di autorizzare il pagamento dell'importo di **€ 1.000.447,07** alla Serveco s.r.l., con sede in Montemesola (Ta) alla zona PIP – Viale delle Imprese n. 3 – P.IVA: 00788970739, in qualità di mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l. / Sub Technical Edil Services s.r.l
3. di autorizzare il versamento dell'I.V.A. pari ad **€ 220.098,36** mediante modello F24;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei lavori e al Responsabile Unico del Procedimento perché effettuino le dovute annotazioni nei documenti contabili dell'erogazione a favore dell' esecutore dell'appalto, della somma riconosciuta e liquidata;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita "*Provvedimenti*" della sezione "*Amministrazione Trasparente"* del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Il Commissario Straordinario

(Martino)



Firmato digitalmente da:
DEMETRIO MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 30/03/2022 17:44
Seriale Certificato: 8135
Valido dal 19/04/2019 al 19/04/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA